

CONDICIONES AL PROVEEDOR DE ACUERDO A COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL
N° 2948-86-COT26

Iquique, 20 de julio de 2026.

MODALIDAD DE COMPRA: COMPRA ÁGIL CON RECURSO A.F.L.

INSTITUCIÓN: Armada de Chile.

SOLICITANTE: Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval.

CONTACTO: Percy COFRE Olivares.

EMAIL: pcofre@armada.cl

1. ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES:

Los bienes que a continuación se detallan, corresponde a la Solicitud de Cotización requerida por la Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval, los cuales deben cumplir con las **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** descritas en el presente requisito obligatorio para los oferentes participantes.

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/E
1	REPUESTO PLACA HP ProOne G5 AiO System Board	1	NR

2. DISPOSICIONES GENERALES

- a) El monto estimado para la presente adquisición es de **\$340.000.- (Trescientos cuarenta mil pesos), IVA incluido.**
- b) Para la entrega del material, los oferentes deberán adjuntar la respectiva guía de despacho y no factura, se deberá facturar una vez entregado la totalidad de los artículos solicitados (no se pagará factura por entrega parcial hasta que se complete la totalidad de los artículos solicitados).
- c) El oferente debe facturar de acuerdo a su cotización.

3. INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES

Ante cualquier discrepancia en la interpretación de estas condiciones, prevalecerá el criterio de la Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval, sin perjuicio de la facultad

que compete a la Contraloría General de la República, al Tribunal de Contratación Pública y/o los Tribunales de Justicia.

4. PLAZO DE ENTREGA

- a) El proveedor deberá indicar el plazo de entrega de los bienes ofertados (**en días hábiles**), considerando en este plazo la recepción en nuestras bodegas.
- b) Para indicar el "plazo de entrega" sólo se considerarán los plazos de entrega en forma explícita, ejemplo: "plazo de entrega 10 días corridos", para los oferentes que indiquen plazos de entrega como, por ejemplo: "entrega entre de 10 a 15 días corridos siempre se considerará el plazo máximo ofertado, en este caso: 15 días".
- c) En una cotización con varios ítems, cuando oferentes indican plazo de entrega, por ejemplo: ítem 1 entrega en 1 día, ítem 2 entrega en 15 días, se evaluará el mayor plazo de entrega de los ítems ofertados (15 días).
- d) De acuerdo al punto anterior, lo señalado no corre para el caso de las multas. Estas serán consideradas a contar del término del plazo de entrega indicado en la orden de compra.
- e) **Ofertas con plazo de entrega superior a 25 días hábiles y que NO indiquen plazo de entrega, serán consideradas inadmisibles.**
- f) Las ofertas se declararán inadmisibles, cuando en su oferta indiquen la siguiente información:
 - a. Plazo de despacho.
 - b. Plazo de entrega a convenir.
 - c. Una vez aceptada la orden de compra
 - d. Plazo de envío.
 - e. Cualquier plazo de entrega acompañado de las frases: sujeto a stock, salvo venta previa.

5. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- a) La presentación de oferta por parte del proveedor implica que este ha tomado conocimiento y está de acuerdo con lo establecido en los requisitos obligatorios de la Compra Ágil para la contratación de los bienes.
- b) Los oferentes deberán ingresar su oferta, en la línea para ofertar creada en el portal Mercado Público (Compra Ágil), indicando **los valores unitarios netos** de los bienes ofertados considerando todos los gastos asociados (envío).

- c) La oferta económica deberá tener al menos una **validez de treinta (30) días corridos**, proveedores que no cumplan con el mínimo de esta, su oferta será declarada inadmisibile.
- d) Los oferentes que no oferten la totalidad o excedan la cantidad de los productos solicitados, su oferta se declarará inadmisibile.
- e) El proveedor deberá detallar e indicar el precio unitario y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, de lo contrario su oferta será declarada inadmisibile.
- f) El proveedor que oferte algún bien equivalente, tendrá que adjuntar la información técnica, con la finalidad de poder comparar la equivalencia del bien ofertado, de lo contrario su oferta será declarada inadmisibile.
- g) El proveedor que oferte el producto requerido, solo bastará con indicar descripción y código proveedor.
- h) El oferente que indique descripción y agrega la palabra equivalente, será considerado como equivalente, por lo que deberá adjuntar obligatoriamente la ficha técnica, con la finalidad de poder comparar la equivalencia del bien ofertado, de lo contrario su oferta será declarada inadmisibile.
- i) Despacho deberá ser sin costo.

6. MECANISMO DE RESOLUCIÓN:

- a) Se adjudicará al proveedor que coticé al menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones al proveedor adjuntas y especificaciones técnicas.

7. MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE EMPATES

Para la Resolución de empates, en caso de igualdad de condiciones entre dos o más oferentes, se resolverá considerando el mejor **"Precio Ofertado"**. Si continúa igualdad se considerará el **"Plazo de Entrega"**. Finalmente, si aun así persiste el empate se seleccionará a la propuesta que ingreso primero en www.mercadopublico.cl. De acuerdo a la fecha de ingreso.

8. ORDEN DE COMPRA

- a) La Armada y el proveedor adjudicado formalizarán el contrato mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor. La cual, incorpora las normas establecidas en los requisitos obligatorios de la Compra Ágil, aun cuando no se mencionen expresamente en el documento indicado.

- b) En el caso que la Orden de Compra no haya sido aceptada en (24) hrs. transcurridas desde que fue enviada al proveedor, la Armada podrá solicitar su rechazo entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud en la plataforma de Mercado Público, readjudicando la Compra Ágil al siguiente oferente mejor evaluado.

9. LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES

- a) El Proveedor adjudicado deberá cumplir con el plazo de entrega indicado en su oferta, entregando únicamente con guía y facturando una vez que se entregue la totalidad de los productos y se hayan recibido en conformidad.
- b) Los artículos deben ser entregados en el Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval, Avda. Arturo Prat N° 706, Base Naval Iquique, entre días lunes y viernes, horario desde 09:00 a 12:00 y desde 14:00 a 16:00. Los gastos de envío y riesgos asociados a la entrega del material serán exclusiva responsabilidad del proveedor, los que en ningún caso podrán ser enviados por pagar.
- c) Los bienes serán recibidos oficialmente una vez que la Comisión de Reconocimiento y Recepción, a nombre del Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval, levante el acta de recepción conforme y compruebe en el lugar de recepción, que los productos cumplen con todas las especificaciones técnicas exigidas en los requisitos obligatorios para ofertar.

10. FACTURACIÓN Y PAGO

El proveedor deberá emitir factura correspondiente, según el monto contratado y de acuerdo a los siguientes datos:

- **Razón Social:** Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval.
- **RUT:** 61.102.051-1
- **Giro:** Administración Publica FF.AA.
- **Dirección:** Avenida Arturo Prat N° 706, Base Naval Iquique, Iquique.
- **Teléfono:** 57-2517149
- **Correo electrónico:** facturascuarzona@armada.cl

La Armada pagará en un plazo de treinta (30) días, siguientes a la recepción de la factura electrónica, según lo preceptuado en la Ley N° 21.131 "Ley de Pago a 30 días" y el Artículo 79 bis del Reglamento de la Ley de Compras. Este plazo comenzará a regir desde la fecha de recepción conforme de los bienes adquiridos.

Los pagos se realizarán con recursos A.F.L. Ley N° 21.796 de presupuestos del sector público para el año 2026, imputándose el gasto que demandará el cumplimiento a los fondos disponibles.

11. MULTAS - SANCIONES

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

- a) Atraso o retraso en la entrega de los productos: la Institución compradora está facultada para el cobro de una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total del ítem atrasado contratado por cada día de atraso, con un tope de 20 días corridos.
- b) Cuando el proveedor, posterior al plazo de entrega señalado, no entregue el bien y además cancele la orden de compra, se entenderá que hay un incumplimiento del contrato, siendo este sancionado con una "Multa" equivalente al 1% del total del ítem atrasado, efectuándose cobro de esta por los días transcurridos desde la no entrega del bien hasta la fecha de cancelación, (hasta un tope de veinte (20) días corridos).
- c) Se entenderá por atraso en la entrega el tiempo transcurrido en días corridos desde la fecha de entrega fijada en la Orden de Compra, hasta la fecha de recepción conforme del bien por la Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval.
- d) La Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval de la Armada estará facultado para rechazar el bien si este no cumple con las especificaciones de los bienes detallados en la Oferta adjudicada, informando al proveedor que debe cambiar el bien por el que fue ofertado, cabe señalar que el tiempo de entrega del bien finalizará cuando estos sean recibidos conforme.
- e) Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación, cualquiera sea el período de contratación. Si excediere dicha cantidad, unidad compradora podrá poner término anticipado a la contratación.

PROCEDIMIENTO:

- a) Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, por medio más expedito posible, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.
- b) A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador

del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

- c) Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.
- d) Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado por medio más expedito posible.
- e) Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio más expedito posible, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.
- f) La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.
- g) Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.
- h) Para el pago de las multas mencionadas, la COMANDANCIA EN JEFE DE LA IV ZONA NAVAL, notificará al PROVEEDOR, quien deberá pagar mediante Vale Vista nominativo u otro documento equivalente pagadero a la vista e irrevocable o Transferencia Electrónica a nombre de la "DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA", R.U.T.: 61.966.700-K, Cta. Cte. N° 23909230314 del Banco Estado, dirección Avenida Prat N° 620, Valparaíso.
- i) Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.
- j) No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1.547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será

calificado como tal por la Entidad compradora, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

12. AMONESTACIÓN

- a) Cuando el proveedor antes del plazo de entrega señalado en la orden de compra cancele esta, se entenderá que hay un incumplimiento del contrato, siendo este sancionado con una "Amonestación".
- b) De acuerdo a punto anterior, la COMANDANCIA EN JEFE DE LA IV ZONA NAVAL notificará al PROVEEDOR por medio más expedito posible, quien deberá realizar sus descargos en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la notificación consignada precedentemente.
- c) Se dará por notificado el no recibir respuestas de su parte en un plazo establecido anteriormente desde la notificación por el medio más expedito, por lo tanto, la Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval, se verá en la obligación de adjuntar los antecedentes y documentación de la Amonestación al portal Mercado Público, por el no cumplimiento del contrato de acuerdo a la Orden de Compra.

13. DE LA FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

- a) La Fuerza Mayor se determinará de acuerdo al artículo 45 y 1.547 del código civil.
- b) Si cualquiera de las partes se ve impedida de cumplir con sus obligaciones contractuales por alguna causa de Fuerza Mayor, deberá notificar a la otra parte por escrito, en un plazo no superior a **cinco (5) días** desde iniciada la causa de Fuerza Mayor, indicando la incidencia que dicha situación tendrá en los plazos establecidos. La causal invocada podrá ser aceptada o no por escrito por la otra Parte, dentro del plazo de **diez (10) días** desde que haya sido notificada, mediante resolución fundada de acuerdo al mérito de los antecedentes.
- c) En el caso de comprobarse y acogerse la fuerza mayor, se otorgará un plazo al proveedor, que será igual al número de días que dure el imprevisto, para que pueda cumplir su obligación. En caso contrario, se deberá terminar el contrato de acuerdo a la orden de compra.

14. DEL TÉRMINO ANTICIPADO:

- a) En caso que el proveedor adjudicado no entregue los bienes en el plazo indicado en su oferta y exceda el plazo dispuesto para cobro de multas (20 (veinte) días corridos) o no acepte la orden de compra dentro de las 24 horas posteriores al envío, la Comandancia en Jefe de la IV Zona Naval quedará facultada para poner término anticipado unilateralmente al contrato por

incumplimiento grave de las obligaciones del proveedor y se procederá a cancelar la Orden de Compra.

- b) Que el Proveedor no cumpla con la entrega convenida, sin estar afecto a una causal de Fuerza Mayor.
- c) Que el Proveedor incurra en insolvencia económica, cesación de pagos o quiebra.



ALESSANDRA SEPÚLVEDA BRANTE
SUBTENIENTE AB.
JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO Y FNZAS.